

한국가스공사 상임감사위원

부서주의 요구

일련번호 제23-공급종합-43호

제목 설계변경 시 산업안전보건관리비 조정계상 부적정

소관부서 ○○본부 ◆◆◆◆본부

조치부서 ○○○○본부 ☆☆☆☆처

내용

1. 업무 개요

◆◆◆◆본부 <<<<부는 「직제규정시행세칙」의 [별표 2] ‘분장업무’에 따라 배관이설공사, 주배관(소내 배관포함) 방식관리, 배관 부속시설물 유지관리 등의 업무를 담당하면서, 관련 건설공사의 설계변경 및 준공 등의 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제72조에 따르면 건설공사발주자는 고용노동부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 산업재해 예방을 위하여 사용하는 비용(이하 “안전관리비”라 한다)을 도급금액에 반영하도록 되어 있으며, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부고시 제2022-43호, 이하 “안전관리비 기준”이라 한다) 제4조에 따르면 발주자는 설계변경 등으로 대상액의 변동이 있는 경우 [별표 1의 3] 설계변경 시 안전관리비 조정·계상 방법에 따라 지체 없이 안전관리비를 조정 계상하도록 되어 있다.

한편 안전관리비 기준 제4조 [별표 1의3]에 따르면 설계변경으로 인한 계약 금액 조정 시 안전관리비 조정·계상은 【표 1】과 같이 설계변경 전의 안전관리비에 설계변경으로 인한 안전관리비 대상액(재료비+직접노무비)¹⁾ 증감 비율을 곱하여 산정하여야 한다고 되어 있다.

【표 1】 설계변경 시 안전관리비 조정·계상 방법

- ※ 설계변경에 따른 안전관리비=설계변경 전의 안전관리비+설계변경 후 안전관리비 증감액
- 설계변경으로 인한 안전관리비 증감액=설계변경 전의 안전관리비×대상액의 증감 비율
- 대상액의 증감비율=[(설계변경 후 대상액-설계변경 전 대상액)/설계변경 전의 대상액]×100%

※ 출처: 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시) [별표 1의3] 재구성

따라서 ◆◆◆◆본부 ◁◁◁◁부는 건설공사의 설계변경으로 인한 계약금액 조정 시 상기 기준에 따라 안전관리비를 조정·계상하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◆◆◆◆본부 ◁◁◁◁부는 2020. 1. 1.부터 2022. 12. 31. 기간 중에 “㉠㉡~㉢㉣(㉤㉥3교)구간 배관이설공사(정정)” 등 6건의 공사에 대해 설계변경으로 인한 계약금액을 조정하면서 【표 2】와 같이 안전관리비를 조정·계상 하였다.

그런데 동부서는 【표 2】와 같이 6건의 공사의 안전관리비를 조정·계상하면서 일부 공사는(“㉦㉧~㉨㉩(㉪㉫㉬)구간 배관이설공사” 등 4건) 안전관리비 기준에 따라 조정·계상하지 않고, 설계변경 후 안전관리비 대상액(재료비+직접노무비)에 안전관리비 요율을 곱하여 안전관리비를 산정하는 방법으로 잘못 산정하여 총 2,536천 원을 오계상하는 결과를 초래하였다.

1) 조달청 간접공사비 적용기준에 따르면 대상액은 공사원가계산서 구성항목 중 직접재료비, 간접재료비와 직접노무비, 도급자설치 관급금액을 합한 금액

【표 2】 ◆◆◆◆본부 ◁◁◁◁부 설계변경 시 안전관리비 조정계상 현황

(단위: 원, 부가가치세 별도)

번호	공사명	당초		설계변경 후		적정여부 (적정계상액)	최종 설계변경 일자
		계약금액	안전관리비	계약금액	안전관리비		
1	㉠㉡~㉠㉢㉣(㉠㉤3교)구간 배관이설공사(정정)	711,005,273	14,621,078	815,103,000	14,621,078	○	'20.05.06.
2	2020년 ◆◆◆◆본부 III피킹 부대설비 설치공사	85,659,546	1,636,668	91,690,000	1,632,000	○	'20.12.02.
3	㉠㉡~㉠㉢(㉠㉣㉤)구간 배관이설공사	4,109,361,546	64,183,604	4,382,801,000	68,827,762	X (69,249,991)	'21.01.06.
4	㉠㉡~㉠㉢(㉠㉣마을앞)구간 배관이설공사	1,040,776,364	19,410,280	1,320,353,427	22,711,760	X (23,967,666)	'21.05.28.
5	송전철탑 인접배관 안전성 확보공사(◆◆)	804,080,818	17,097,238	964,236,000	20,907,389	X (20,598,859)	'21.06.25.
6	㉠㉡~㉠㉢(㉠㉣1육교)구간 배관이설공사	752,796,364	15,023,436	825,401,977	16,017,778	X (16,567,547)	'21.05.28.

※ 출처: 확인서"설계변경 시 산업안전보건관리비 조정계상의 건"(◆◆◆◆본부 ◁◁◁◁부)

관계부서 등 의견 및 검토결과

◆◆◆◆본부 ◁◁◁◁부는 감사결과를 수용하면서, 다른 의견은 제시하지 않았다.

조치할 사항

⊗⊗⊗⊗처장은

공사 설계변경 시 산업안전보건관리비를 부적정하게 조정·계상한 담당부서에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. (부서주의)

[관련부서]

◆◆◆◆본부 ◁◁◁◁부